

Maîtrise d'Œuvre pour la construction d'un pôle technique départemental à Francoulès

Règlement du concours (RC)

Concours n°	2026-0043
Date limite de remise des candidatures	22 / 10 / 2026 à 16 heures
Date limite de remise des offres	/ / 20 à heures
Procédure de passation	Concours restreint (Article R2162-15 à R2162-17, R2162-20 à R2162-22 et R2162-24 du Code de la commande publique)

1. ACHETEUR ET OBJET DU CONTRAT

■ Acheteur :

DEPARTEMENT DU LOT

DBMG/Grands projets bâtiments

Représentant : Monsieur Serge RIGAL Président du Département

Adresse : Regourd

BP 291

Avenue de l'Europe

46005 CAHORS cedex 9

Téléphone : 05 65 53 40 00

Courriel : cellule-marche@lot.fr

SIRET : 22460001500511

Site internet : <https://www.lot.fr>

■ Description de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : **Maîtrise d'Œuvre pour la construction d'un pôle technique départemental à Francoulès**

Le projet consiste à construire un pôle technique départemental regroupant quatre entités fonctionnelles distinctes actuellement dispersées afin de constituer un pôle technique cohérent et opérationnel. Ce pôle regroupera donc les locaux du service AVED (Atelier des Véhicules et engins Départementaux), les locaux de l'EDET (Equipe Départementale Travaux) le SAGIL (Service Approvisionnement Gestion Immobilière et Logistique), les locaux de la cellule archéologie, ainsi que les espaces mutualisés.

Deux tranches optionnelles sont ainsi identifiées, conçues comme une seule et même entité regroupée dans un seul bâtiment, mais pouvant être réalisées de manière différée en 2 phases :

- La tranche optionnelle 3 comprenant l'AVED, les locaux de l'EDET et le SAGIL ainsi que les espaces mutualisés
- La tranche optionnelle 4 comprenant la cellule Archéologie.

Le projet, estimé à 6 500 000 € HT de travaux, représente un total de 3 370m² de surfaces utiles, dont 2 290 m² dédiés à l'AVED, 262 m² aux locaux EDET/SAGIL, 344 m² aux espaces communs et 474 m² à la cellule archéologie.

Les espaces extérieurs représentent 4 580 m² (4 322 m² pour l'AVED, l'EDET et le SAGIL et 258 m² pour la cellule archéologie).

Code CPV	Libellé CPV
71200000-0	Services d'architecture

■ Caractéristiques principales du contrat :

 Objet du contrat	Maîtrise d'Œuvre pour la construction d'un pôle technique départemental à Francoulès
 Acheteur	DEPARTEMENT DU LOT
 Type de contrat	Marché à tranches de services
 Structure	Lot unique - 5 tranches - 11 phases
 Lieu d'exécution	Lieu dit "Le Ségala" 46090 FRANCOULES
 Délai	Variable selon les prestations du contrat. La durée du contrat et le délai d'exécution des prestations est fixé à l'Acte d'Engagement

	Développement durable	Clause sociale - Clause environnementale
	Pénalités de retard	En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d'œuvre subit sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au montant du marché à <u>1/3000^{ème} du montant HT</u> de la phase considérée
	Variation des prix	Révisibles (formule), formule $0,150 + 0,850 \times (\text{INGm} - 6 \text{ mois} / \text{INGo})$
	Nature des prix	Prix forfaitaires

■ Allotissement et structure de la consultation :

La consultation n'est pas décomposée en lots pour le motif suivant : la mission de maîtrise d'œuvre est une mission indissociable.

La mission est décomposée comme suit :

Objet
Tranche ferme : Mise au point de l'ESQ (Esquisse) - APS (Avant-Projet Sommaire) - APD (Avant-Projet Définitif) y compris dépôt de permis de construire. : Phase n°1 - Esquisse (ESQ) : Mise au point de l'ESQ Phase n°2 - Avant-projet sommaire (APS) Phase n°3 - Avant-projet définitif (APD) : y compris dépôt de permis de construire Tranche optionnelle n°1 : Dossier Loi sur l'eau (déclaratif) (après validation de la phase APS) Tranche optionnelle n°2 : PRO (Etudes de Projet) et EXE partielles (Etudes d'Exécutions partielles) Tranche optionnelle n°3 : ACT (Assistance pour la passation des Contrats de Travaux) / VISA-EXE (VISA et Etudes d'Exécution) / DET (Direction de l'Exécution des contrats de Travaux) / AOR (Assistance lors de Opérations de Réception), comprenant l'AVED, les locaux de l'EDET, le SAGIL ainsi que les espaces mutualisés : Phase n°1 - ACT (Assistance pour la passation des Contrats de Travaux) Phase n°2 - EXE partielles et VISA sur les lots architectes, et EXE complet sur les lots techniques : VRD (Voies et Réseaux Divers), Gros Œuvre, Courant Fort et Courant Faible, CVC (Climatisation, Ventilation, Chauffage), Plomberie, Photovoltaïque, Menuiseries Extérieures. Phase n°3 - DET (Direction de l'Exécution des contrats de Travaux) Phase n°4 - AOR (Assistance lors de Opérations de Réception) Tranche optionnelle n°4 : ACT (Assistance pour la passation des Contrats de Travaux) / VISA-EXE (VISA et Etudes d'Exécution) / DET (Direction de l'Exécution des contrats de Travaux) / AOR (Assistance lors de Opérations de Réception), comprenant la cellule archéologie : Phase n°1 - ACT (Assistance pour la passation des Contrats de Travaux) Phase n°2 - EXE partielles et VISA sur les lots architectes, et EXE complet sur les lots techniques : VRD (Voies et Réseaux Divers), Gros Œuvre, Courant Fort et Courant Faible, CVC (Climatisation, Ventilation, Chauffage), Plomberie, Photovoltaïque, Menuiseries Extérieures. Phase n°3 - DET (Direction de l'Exécution des contrats de Travaux) Phase n°4 - AOR (Assistance lors de Opérations de Réception) Mission complémentaire : SSI (Coordination Système de Sécurité Incendie) Mission comprise dans les missions de base

2. CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCEDURE

■ **Procédure de passation :**

Concours restreint (Article R2162-15 à R2162-17, R2162-20 à R2162-22 et R2162-24 du Code de la commande publique).

■ **Organisation du concours :**

Le concours est organisé en deux étapes :

Première étape : les candidats remettent un dossier de candidature complet permettant de vérifier les conditions de participation et de mettre en œuvre les critères de sélection définis dans l'avis de concours.

Le jury analyse les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci. Au vu de cet avis, l'acheteur retient ensuite 3 participants.

Deuxième étape : les 3 participants retenus remettent anonymement un dossier de projet dont le niveau de conception correspond à une esquisse.

Le jury examine les dossiers présentés sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours puis établit un classement des projets. L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury. A l'issue du concours, conformément à l'article R2122-6 du Code de la commande publique, l'acheteur lance une procédure sans publicité ni mise en concurrence pour négocier avec le ou les lauréats, après le dépôt de l'offre, les conditions techniques, administratives et financières du contrat.

■ **Composition du jury :**

Le jury du concours est composé des membres suivants :

- Les membres élus de la CAO (commission d'appel d'offres),
- 1/3 de membres ayant la même qualification ou une équivalente à celle exigée des candidats (maître d'œuvre),
- Personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours.

Peuvent également être invités à participer aux séances du jury :

- Le comptable public et un représentant de la DREETS,
- Des agents du maître d'ouvrage compétents dans la matière qui fait l'objet du concours ou en matière de marchés publics.

Membres à voix délibérative : 12

Membres à voix consultative : 3

■ **Modalités de retrait du dossier de consultation :**

Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur : [https://lot.fr rubrique "accès rapide" puis "marchés publics"](https://lot.fr/rubrique%20acc%C3%A8s%20rapide%20puis%20march%C3%A9s%20publics).

■ **Communication et échanges d'informations par voie électronique :**

Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante : [https://lot.fr rubrique "accès rapide" puis "marchés publics"](https://lot.fr/rubrique%20acc%C3%A8s%20rapide%20puis%20march%C3%A9s%20publics).

3. PHASE CANDIDATURES

■ **Dossier de consultation :**

Le dossier de consultation contient les documents suivants :

- le présent règlement du concours,
- une synthèse du programme,
- le cadre de réponse de candidature,
- le cadre de présentation des références,
- le cadre type affiche,
- DC1 et DC2,
- déclaration sur l'honneur,
- le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) et ses annexes éventuelles.

L'acheteur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des candidatures des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.

■ Présentation des candidatures :

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC1),
- Justification de l'inscription à l'ordre des architectes,
- Déclaration sur l'honneur (modèle fourni dans le contenu du dossier)
- Si l'entreprise est en redressement judiciaire, production de la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
- Indications des ressources humaines et techniques du candidat et références adéquates provenant de marchés publics exécutés antérieurement,
- Chiffre d'affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles (DC2),
- Attestation d'assurance pour les risques professionnels et assurance décennale,
- Justification des compétences et qualifications dans les domaines :
 - o De l'architecture + bioclimatique,
 - o Démarche de qualité environnementale,
 - o Structures (bois, béton, pierre, acier, etc...),
 - o Fluides (thermiques, électricité),
 - o VRD et aménagement paysager,
 - o Acoustique,
 - o Économie de la construction.
- Cadre de réponse de candidature complété (*fichier Excel*),
- Dossier d'œuvre contenant un dossier de références composé :
 - ✓ de 2 formats A3 non reliés, - (cadre type d'affiche (*format.doc*)), dans lequel doit figurer une présentation libre de références sous forme de photos, de plans, de dessins, de résumés graphiques, de textes rappelant la nature de l'opération, le maître d'ouvrage, la nature des travaux, la mission de maîtrise d'œuvre et le rôle tenu par le candidat, l'importance de l'opération et l'année de réalisation. Le nombre de références présentées dans les deux formats A3 sera nécessairement restreint il appartient aux candidats de bien sélectionner les références pertinentes en lien avec l'objet du marché. Le choix de présenter les références des cotraitants appartient aux candidats dans la mesure où elles apportent réellement un intérêt.
 - ✓ de 2 formats A3 maximum sous forme d'un tableau (cadre de présentation des références complémentaires par le candidat (*format.doc*)), précisant pour chaque référence présentée sur ce tableau, la nature de l'opération, le maître d'ouvrage, la nature des travaux, la mission de maîtrise d'œuvre et le rôle tenu par le candidat, l'importance de l'opération et l'année de réalisation. Dans ce cas ce sera 2 formats A3 pour l'ensemble des membres du groupement.

Nota : tous les documents devront être impérativement remis dans leur format natif.

Les entreprises nouvellement créées ou en cours de création pourront apporter la preuve de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières par tout autre moyen et notamment par la présentation de titres ou de l'expérience professionnelle du ou de leurs responsables. Les actes effectués par les créateurs d'une société en cours de création seront pris en application de l'article L210-6 du code de commerce.

■ **Modalités de remise des candidatures :**

Les candidatures doivent être déposées avant les dates et heures limites indiquées en page de garde, de **manière électronique** sur le profil d'acheteur : <https://lot.fr> rubrique "accès rapide" puis "marchés publics".

Les copies de sauvegarde et les éléments de la proposition qui ne peuvent être transmis par voie électronique doivent être adressés à :

Département du Lot - Service AJA
Hôtel du Département
Avenue de l'Europe
Regourd
BP 291
46005 Cahors cedex 9
Contact : Département du Lot (copie de sauvegarde) Acheteur
Téléphone : 05 65 53 40 00
Courriel : cellule-marche@lot.fr

Les candidatures doivent être rédigées en langue française. Si les propositions sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français.

Les documents qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement ne seront pas ouverts.

■ **Critères de sélection des candidats par le jury :**

Le jugement des candidatures sera effectué au moyen des critères suivants :

1 Recevabilité des candidatures : Le jury procédera à l'analyse des candidatures en examinant préalablement leur recevabilité en termes de complétude administrative du dossier et de conformité aux conditions de participation suivantes :

- ✓ Aptitude à exercer l'activité professionnelle,
- ✓ Capacités économiques et, financières,
- ✓ Absence d'interdiction de soumissionner.

Appréciées au vu du contenu des pièces fournies dans le dossier de candidature

2 Critères de sélection : les candidatures recevables seront examinées par le jury sur le fondement des critères suivants :

- Capacités techniques et professionnelles au vu de :
 - ✓ Pertinence de la composition de l'équipe au regard des indications des ressources humaines et techniques du candidat et références adéquates provenant de marchés publics exécutés antérieurement,
 - ✓ Justification des compétences et qualifications dans les domaines :
 - De l'architecture + bioclimatique,
 - Démarche de qualité environnementale,
 - Structures (bois, béton, pierre, acier, etc...),
 - Fluides (thermiques, électricité),
 - VRD et aménagement paysager,
 - Acoustique,
 - Économie de la construction.
- Qualité du dossier d'œuvre.

Il est précisé qu'il n'y a pas de quorum exigé du jury pour le choix des candidats retenus.

Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des candidatures et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury présents.

4. PHASE OFFRES (ne concerne que les 3 candidats retenus)

■ Dossier de consultation :

Le dossier de consultation contient les documents suivants :

- Le présent règlement du concours,
- L'Acte d'Engagement
- Le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) et ses annexes éventuelles
- Le programme architectural technique et environnemental détaillé (PATED)
- Annexe du PATED_cadre de rendus du concours
- Annexe du PATED_tableau comparatif des surfaces Programme/Projet
- Annexe du PATED_Fiches espaces
- Plan cadastral E520 et E521 Le Ségala-Francoulès
- PLUi (REGLEMENT_ECRIT et carte a0_Zonage-Francoulès)
- Etude géotechnique G1
- Plan de bornage
- Plan topographique_Levée Francoulès
- DRAC-rejet fouilles archéologiques-Francoulès

L'acheteur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres (initiale ou modifiée) des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.

■ PRESENTATIONS DES PROPOSITIONS

■ Anonymat des projets :

Chaque candidat assume la responsabilité de l'anonymat. Les éléments du dossier de concours ne doivent comporter aucun signe distinctif.

Les prestations des concurrents telles que définies ci-dessous seront présentées sous forme anonyme telle que définie à l'article R2162-18 du Code de la commande publique, y compris pour les documents graphiques qui seront remis sur support rigide.

Toute violation relevée par le jury de la règle de l'anonymat par un candidat entraînera son élimination pour non-conformité et en conséquence le non-paiement de l'indemnité prévue à l'article 4 du présent règlement du concours « indemnisation des candidats ».

■ L'offre des candidats est composée des documents suivants :

Les candidats retenus devront produire les pièces suivantes en prenant en considération les tranches optionnelles :

1) Une notice architecturale (cf. annexe du PATED_cadre de rendus du concours)

À l'appui des pièces graphiques du projet, l'équipe de maîtrise d'œuvre remettra une **notice architecturale** explicitant les intentions de l'équipe et le parti architectural proposé, en cohérence avec les principaux objectifs fonctionnels, architecturaux, environnementaux et techniques de cette opération.

Le **principe général d'implantation**, le **principe d'organisation fonctionnelle**, le **traitement architectural** (façades, volumétrie, matériaux, espaces extérieurs...) seront présentés de manière synthétique mais significative. En annexe de cette notice un tableau comparatif des surfaces programme/projet devra être fourni (cf. annexe du PATED_tableau comparatif surfaces Programme/Projet).

Enfin, il s'agira également de préciser le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération et le principe de phasage opérationnel, notamment en incluant les tranches fermes et optionnelles des travaux

(Cette notice architecturale sera limitée à 10 pages A4 recto – police corps 10).

2) une notice sur la stratégie énergétique

À l'appui des pièces graphiques du projet, l'équipe de maîtrise d'œuvre remettra une notice sur la stratégie énergétique et des solutions envisagées pour répondre aux exigences du développement durable (possibilité de présenter les solutions par schéma, coupes), seront énoncées.

L'équipe de Maîtrise d'œuvre (MOE) précisera les choix techniques proposés, avec les justifications de ces choix sur les performances énergétiques, le confort, l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage et leurs incidences sur les coûts d'exploitation et d'entretien

(Cette notice énergétique sera limitée à 5 pages A4 recto – police corps 10.)

3) une notice environnementale

Cette notice s'attachera à montrer comment les enjeux environnementaux des réglementations en vigueur (RE2020, décret tertiaire...) sont respectés et traités.

(Cette notice environnementale sera limitée à 5 pages A4 recto – police corps 10).

4) des documents graphiques (par courrier – voir conditions ci-dessous à « modalités de remise des offres »)

Le projet sera présenté sur **2 planches A0**. Elles comporteront les éléments suivants :

- un plan-masse de l'ensemble du site au 1/500° indiquant notamment les dessertes et les principes d'aménagement des espaces extérieurs,
- les vues en plan des bâtiments au 1/200° faisant apparaître les principes de structure, les éventuelles trames, les espaces de circulations, les espaces réservés aux entités fonctionnelles. Les plans devront intégrer une mise en couleur indiquant l'appartenance fonctionnelle des différents locaux proposés.
- 2 façades significatives au 1/200°,
- 1 coupe façades significatives au 1/200°,
- 1 perspective intérieure au choix (traitement des lieux de vie et des ambiances),
- 1 perspective d'insertion dans le site (**photoréalisme non nécessaire**)

5) Une note financière

La note financière détaillée précisant l'estimation sommaire des travaux, **en prenant en considération les tranches optionnelles**, tant en bâtiments qu'en aménagements extérieurs et comparaison avec l'enveloppe financière prévisionnelle ainsi qu'une approche en coût global pour justifier le parti pris. Une étude de phasage sera notamment exigée conformément aux intentions du maître d'ouvrage

6) **Un acte d'engagement** à compléter intégralement sans modification, qui constituera la proposition financière qui servira de base pour la négociation ultérieure avec le ou les lauréats. Ce document ne sera communiqué au jury qu'une fois le lauréat sélectionné.

7) **La proposition du mandataire du groupement de répartition de la prime entre les cotraitants ainsi que tous les RIB pour en assurer le versement.**

Les prestations fournies en excès ne seront pas prises en considération.

■ Visite des lieux ou consultation sur place de documents :

La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire du lieu d'exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur organisera avec les 3 candidats retenus une visite sur le site afin de prendre connaissance des contraintes liées à la configuration de l'existant, et elle fera l'objet d'un compte-rendu reprenant les questions et les réponses éventuelles évoquées lors de la visite. Ce compte-rendu sera adressé aux 3 candidats retenus.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier la date de cette visite en cas d'intempérie, le cas échéant, une nouvelle date sera proposée dans les meilleurs délais aux candidats.

■ Critères de sélection des offres :

La qualité architecturale :

- ✓ Insertion dans le site, qualité de vie interne, conception bioclimatique, pertinence des choix matériaux, aménagement des espaces extérieurs, conformité aux réglementations,

La qualité de traduction des objectifs du programme :

- ✓ L'adéquation du projet au programme sera appréciée au regard des paramètres suivants : respect des surfaces, de la fonctionnalité, des prescriptions techniques, des contraintes réglementaires et fonctionnelles,

La qualité environnementale :

- ✓ L'adéquation du projet avec les réglementations en vigueur (RE2020, décret tertiaire...). Pertinence du traitement de la réponse apportée au profil environnemental.

L'économie générale :

- ✓ Compatibilité du projet avec l'enveloppe financière affectée aux travaux et au planning, l'adéquation de l'estimation des travaux niveau esquisse avec l'estimation niveau programme et la fiabilité de cette estimation. L'appréciation de celle-ci prendra en compte la part des investissements destinés à réduire les coûts ultérieurs d'exploitation et de maintenance. Le planning de réalisation devra être détaillé dans la perspective de tenir les délais de la maîtrise d'ouvrage

■ Indemnisation des candidats :

Une indemnité de 36 000 euros TTC pourra être versée à chaque soumissionnaire non retenus. Pour en bénéficier, la proposition du soumissionnaire doit avoir été jugée conforme aux exigences exprimées dans le dossier de consultation. L'acheteur pourra décider de supprimer ou de réduire le montant de cette indemnité en cas d'insuffisance manifeste de la proposition. Le paiement de cette indemnité sera versé dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la décision de désignation du ou des lauréats.

En ce qui concerne l'équipe lauréate, une indemnité forfaitaire d'un montant identique à celui versé aux concurrents non retenus sera payée sous forme d'avance sur le marché de maîtrise d'œuvre dès l'issue du concours ; cette somme étant à valoir sur le montant des honoraires à percevoir ultérieurement au titre du marché de maîtrise d'œuvre, phase ESQ (Esquisse).

Ce montant n'est ni révisable ni actualisable.

■ Délai de validité des offres :

Le délai de validité des offres est de 4 Mois à compter de la date limite de réception des offres.

■ Réponse et groupement :

Aucune forme particulière de groupement n'est imposée après attribution.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique

■ Négociations :

Le maître d'ouvrage, au vu de l'avis du jury, désigne le ou les lauréats du concours et engage la négociation avec le ou les lauréats.

Les conditions de négociations sont les suivantes : la négociation porte sur l'ensemble du contenu de l'offre.

■ **Modalités de remise des offres :**

Les offres doivent être déposées avant les dates et heures limites indiquées en page de garde, de manière électronique sur le profil d'acheteur : <https://lot.fr> rubrique "accès rapide" puis "marchés publics".

En application de l'article R.2132-7 du Code de la commande publique, les offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur (voir ci-dessus), **sauf pour tous les documents graphiques cités et contenus dans l'offre, et qui doivent arriver par voie postale ou remis en main propres portant la mention suivante : Affaire n° 2026-0043- Maîtrise d'Œuvre pour la construction d'un pôle technique départemental à Francoulès - NE PAS OUVRIR "**, avant la date limite de remise des offres à l'adresse suivante :

Les copies de sauvegarde et les éléments de la proposition qui ne peuvent être transmis par voie électronique doivent être adressés à :

Département du Lot - Service AJA
Hôtel du Département
Avenue de l'Europe
Regourd
BP 291
46005 Cahors cedex 9
Contact : Département du Lot (copie de sauvegarde) Acheteur
Téléphone : 05 65 53 40 00
Courriel : cellule-marche@lot.fr

Les propositions doivent être remises en euros et rédigées en langue française. Si les propositions sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français.

La signature n'est pas exigée à la remise des offres. Le contrat sera signé par le seul attributaire par voie papier ou de manière électronique.

En cas de signature papier, le candidat s'engage, s'il est attributaire, à signer manuscritement le contrat rematérialisé au format papier.

Le candidat s'engage à ce que l'offre signée soit conforme à celle retenue par l'acheteur. Si le candidat ne respecte pas son engagement, son offre est rejetée et le contrat attribué au candidat classé en seconde position.

En cas de signature électronique, le candidat doit disposer d'un certificat valide et conforme aux exigences du règlement de l'Union européenne eIDAS du 23 juillet 2014 (n°910/2014/UE), délivré par l'un des organismes agréés par l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). A défaut de certificat, les candidats sont invités à se rapprocher d'un organisme agréé avant de procéder à la commande. **Le délai de commande d'un certificat pouvant prendre entre 8 et 15 jours, il est fortement recommandé d'anticiper cette opération.** Le certificat doit être détenu par une personne ayant la capacité d'engager le candidat dans le cadre de la présente consultation.

Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique dans la commande publique, le candidat est informé qu'il peut utiliser l'outil de signature électronique de son choix, comme celui mis à disposition par le profil d'acheteur, et signer les documents au format XAdES, CAdES ou PAdES. Pour des raisons d'interopérabilité, le format PAdES est recommandé.

Pour plus d'informations sur les certificats :

<https://cyber.gouv.fr/la-liste-nationale-de-confiance>
<https://cyber.gouv.fr/obtenir-un-certificat-de-signature-electronique>

Les documents qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement ne seront pas ouverts.

■ Remise des documents de l'attributaire :

Conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique, le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le pouvoir adjudicateur, ainsi qu'une attestation d'assurance de responsabilité décennale conformément à l'article L241.1 du Code des assurances lorsque celle-ci est requise conformément à l'article L243-1-1 du même code.

■ Remise des offres électroniques :

Les candidats doivent satisfaire aux prérequis techniques décrits par le profil d'acheteur. Les conditions d'utilisation de la plateforme telles que les formats de documents acceptés, l'organisation, le nommage et la taille totale des plis acceptés, les fonctions d'horodatage, le contrôle des logiciels malveillants peuvent être consultées sur le profil d'acheteur.

La transmission des plis avant les date et heure limites de la consultation est effectuée sous la seule responsabilité des candidats. Il leur est fortement conseillé de procéder au dépôt suffisamment à l'avance avant l'heure de clôture en particulier si les plis sont volumineux. En cas de dépôts successifs, le dernier dépôt doit contenir l'ensemble des pièces exigées.

Tous les plis sont horodatés et font l'objet après dépôt d'un accusé de bonne réception délivré par le profil acheteur. Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Les candidats peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leur pli électronique. Elle peut être envoyée sur support physique électronique, ou support papier, qui doit être placée dans un pli scellé, comporter sur l'enveloppe le numéro de la consultation et le nom du candidat. Ce pli est adressé en recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre récépissé à l'adresse indiquée ci-avant.

Durant toute la procédure, tous les échanges avec l'acheteur se font de manière électronique via le profil d'acheteur. Les candidats sont invités à alerter l'acheteur sur d'éventuelles erreurs matérielles ou contrariétés d'informations contenues dans les documents de la consultation afin de lever toute ambiguïté en adressant un message sur le profil d'acheteur. En cas de problème rencontré sur la plateforme, les candidats sont invités à contacter le support technique mis en place sur le profil d'acheteur.

La notification des échanges électroniques se faisant au moyen de la messagerie électronique, les candidats sont appelés à une vigilance particulière. Le candidat détenant un compte est responsable du paramétrage et de la surveillance de la messagerie (adresse courriel durable, redirection automatique, utilisation d'antispam) et doit s'assurer que les messages envoyés par le profil d'acheteur ne seront pas traités comme des courriels indésirables.

5. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir leur demande **au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des candidatures ou des offres**, leurs questions par voie électronique sur le profil acheteur <https://lot.fr> rubrique "**accès rapide**" puis "**marchés publics**". La réponse est adressée au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres à tous les candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sous réserve d'avoir indiqué un courriel valide. En cas d'empêchement, écrire à : cellule-marche@lot.fr

■ Voies et délais de recours

Les recours contentieux ouverts aux candidats sont les suivants :

- Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ;
- Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ;
- soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat.

Les recours peuvent être déposés sur <https://www.telerecours.fr/> ou adressés par courrier à :

Tribunal Administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV
BP 7007
31068 Toulouse Cedex 07
Téléphone : 05 62 73 57 57
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Site internet : <https://www.toulouse.tribunal-administratif.fr>

Utilisation des données à caractère personnel fournies dans le cadre de la présente consultation :

L'acheteur s'engage à garantir la confidentialité des informations communiquées par les opérateurs économiques notamment en matière industrielle et commerciale. Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016, les opérateurs économiques sont avisés que les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les informations collectées dans le cadre de la présente consultation sont exploitées uniquement à des fins de vérification de conformité, d'analyse des candidatures et des offres présentées, de suivi et de traçabilité de la procédure.

Communication aux tiers : Les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les documents fournis dans le cadre de la présente consultation ne seront jamais communiquées à des tiers non-habilités et hors des objectifs précédemment rappelés.

Droits d'accès, de rectification, de suppression : Conformément au règlement (UE) 2016/679, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des informations qui les concernent. Elles peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement de ces données. L'exercice de ces droits ne peut être effectué en premier lieu qu'auprès du service acheteur visé au présent règlement de consultation, le cas échéant l'acheteur mandataire du groupement, puis, si nécessaire, auprès du délégué de la protection des données désigné comme tel par l'acheteur ou enfin, directement auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

Durée de conservation des données personnelles : Les données personnelles sont conservées au même titre et conditions d'archivage que celles prévues aux articles R2184-12 et R2184-13 du Code de la commande publique.

Informations de l'attributaire : Les informations concernant l'attributaire seront exploitées dans le cadre de l'exécution du contrat afin de permettre le bon déroulement des prestations. Aucune donnée personnelle ne sera contenue dans les informations faisant l'objet de prescriptions à l'égard de l'acheteur en matière de communication et mise à disposition publiques découlant de la réglementation applicable.

Réutilisation des données : L'acheteur attire l'attention des candidats sur le fait que les adresses électroniques et coordonnées renseignées par ceux-ci pourront être utilisées par l'acheteur à des fins de prospection et d'actions de sourcing.



Documents et liens utiles (versions en vigueur à la date du lancement de la consultation) :

[Code de la commande publique](#) et ses [annexes](#) (Legifrance)
[Formulaires candidats \(DAJ\)](#)
[Médiateur des entreprises](#)
[CCAG Maîtrise d'œuvre du 30 mars 2021](#)